

0018586-90.2015.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... a desclassificação para o crime de furto.

Sentença anulada por v. Acórdão (fls. 388/393), bem como os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento em que foi decretada a revelia, sendo determinada a realização de seu interrogatório.

Após, durante nova audiência de instrução e julgamento, foi realizado interrogatório (fls. 430).

Por fim, abriu-se vista às partes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0018586-90.2015.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0018586-90.2015.8.26.0477

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDER SANTANA DE SOUZA BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

ALEXANDER SANTANA DE SOUZA BARBOSA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, § 2º, II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal e no artigo 157, § 2º, II, c/c artigo 14, II, por uma vez, ambos combinados entre si na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 09 de novembro de 2015, na orla marítima, nesta Comarca, agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida por meio da simulação do emprego de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas A.P.R.M e V.A.M; e, ainda, no dia 12 de novembro de 2015, por volta das 16h30min, na orla marítima, nesta Comarca, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com mais dois indivíduos não identificados, tentou subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida por meio da simulação do emprego de arma de fogo, bem pertencente à vítima L.A.A, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Recebida a denúncia (fls. 87/88), o réu foi citado e apresentou defesa escrita (fls. 106/107), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 112).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas (fls. 134/135, 148/151, 168/169 e

189) e decretada a revelia (fls. 229).

Em alegações finais (fls. 233/243 e 284/302), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto.

Sentença anulada por v. Acórdão (fls. 388/393), bem como os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento em que foi decretada a revelia, sendo determinada a realização de seu interrogatório.

Após, durante nova audiência de instrução e julgamento, foi realizado interrogatório (fls. 430).

Por fim, abriu-se vista às partes para manifestação (fls. 440/444 e 448/469), requerendo o Ministério Público a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa postulou a absolvição por falta de provas ou, em caso de condenação, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 21/22).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 430), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, tentou subtrair corrente de ouro da vítima L.A.A; entretanto, negou ter subtraído alianças das vítimas A.P.R.M e V.A.M. Declarou que estava devendo dinheiro para indivíduo, tendo praticado a subtração pois estava sendo pressionado. Por fim, alegou que uma das vítimas o acusou de ter subtraído alianças três dias antes de sua prisão.

A vítima A.P.R.M., em juízo (fls. 148/151), relatou que, no dia dos fatos, seu marido foi abordado pelos agentes que diziam estarem armados, mencionando que tratava-se de assalto. Ressaltou que os agentes determinaram a entrega de suas alianças e evadiram-se do local. Afirmou que, dois dias depois, ela e seu marido estavam indo ao mercado, oportunidade em que olhou para o outro lado da calçada e visualizou os agentes que haviam cometido a subtração contra eles, inclusive trajando as mesmas roupas. Relatou que os indivíduos abordaram outro casal; porém, não conseguiram subtrair nada deles, pois foram agredidos pelas vítimas e acabaram por se evadir. Salientou que visualizou equipe policial passando pelo local e indicou o sentido tomado pelos agentes, informando aos policiais que também havia sido roubada dois dias antes. Declarou que os policiais conseguiram deter um dos indivíduos responsáveis pela subtração, que foi reconhecido por ela na delegacia. Afirmou que a res furtiva não foi recuperada, pois já fazia dois dias do cometimento do crime. Por derradeiro, reconheceu pessoalmente o acusado em juízo.

A vítima L.A.A, em juízo (fls. 189), relatou que, no dia dos fatos, estava na praia com sua esposa, ocasião em que visualizou o acusado se aproximando em atitude suspeita, razão pela qual retirou a corrente de ouro que trazia no pescoço e a guardou no bolso. Ressaltou que o acusado prontamente o abordou, pegou-o pelo braço e determinou a entrega do bem. Salientou que empurrou o réu e sua bicicleta, fazendo com que ele caísse ao solo. Afirmou que o acusado se levantou e se evadiu em seguida, sem nada levar. Declarou que o réu não portava nada nas mãos e não fez menção de estar armado, estando acompanhado de dois agentes, que ficaram logo atrás do acusado. Salientou que o acusado foi detido posteriormente por equipe policial, oportunidade em que lhe chamaram para ir à delegacia efetuar o reconhecimento do agente detido. Por derradeiro, declarou que quem acionou equipe policial foi casal que havia sido vítima do acusado dias antes.

Em relação ao valor probatório dos depoimentos prestados pelas vítimas de crimes patrimoniais, sabe-se que "tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes." (RJDTCRIM 16/149), pois inclusive "em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de prova

da autoria." (RJDTACRIM 18/126).

Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em juízo (fls. 134/135 e 168/169), relataram que, no dia dos fatos, em patrulhamento de rotina, receberam informação via Copom acerca de roubo ocorrido na orla marítima. Ressaltaram que foram repassadas todas as características físicas e roupas que os agentes trajavam, o que possibilitou que os indivíduos fossem encontrados, iniciando-se acompanhamento. Relataram que os indivíduos estavam em três bicicletas e, ao notarem a aproximação, dispersaram-se cada um para um lado, sendo possível somente a prisão do acusado, que estava com camiseta muito chamativa de cor laranja. Salientaram que o acusado foi conduzido ao DP e devidamente reconhecido pela vítima como autor do crime. Declararam, por derradeiro, que outras vítimas de ações do réu também compareceram ao DP, sendo realizado o reconhecimento positivo por elas também.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014). Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, patente a responsabilidade criminal do acusado, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica a forma de execução da tentativa e do roubo sub iudice, tendo o réu sido pessoal e seguramente reconhecido pela vítima A.P.R.M em juízo, bem como pela vítima L.A.A em sede inquisitorial, como se extrai das declarações judiciais da própria ofendida e dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não havendo que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação, inclusive porque "comprovadas a materialidade através de auto de apreensão das coisas subtraídas, e autoria, não só através de reconhecimento efetuado pela vítima, mas também pela incriminação de testemunhas idôneas das circunstâncias da prisão em flagrante, inarredável a responsabilização de autor de roubo" (JUTACRIM 100/271). Pelos mesmos fundamentos, devidamente configurada a causa de aumento de pena do concurso de agentes, havendo prova inequívoca nos autos de que o réu, em companhia de terceiros, agindo em conluio e mediante grave ameaça, realizou a subtração descrita na denúncia, sendo desnecessárias maiores aventuras hermenêuticas para o deslinde da questão.

No mais, em relação aos fatos ocorridos no dia 09 de novembro de 2015, contra as vítimas A.P.R.M e V.A.M, necessário ressaltar que se trata de crime único e não de crimes de roubo em concurso material, formal ou em continuidade delitiva, pois "o direito de roubo é um delito complexo e a característica fundamental desse crime é a da fusão numa unidade complexa, num bloco incindível, de todas as entidades singulares componentes como se fossem metais presentes numa nova liga. E a imediata consequência que se retira desse posicionamento é a de que o regime penal do crime complexo é sempre o do crime único. Não se aplicam, portanto, as normas sobre pluralidade de crimes, nem mesmo quando resultem mais favoráveis ao réu" (JUTACRIM 72/183).

Assim, "cuidando-se de crime de roubo, em um mesmo contexto fático, com unidade de

conduta e de fim, não há falar-se em concurso formal e sim em crime único, posto que, na realidade, aí só se vislumbra uma ação punível: subtração de bens móveis, mediante violência à pessoa" (JUTACRIM 72/185).

Por outro lado, razão assiste à defesa no tocante ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos ocorridos nos dias 09 e 12 de novembro de 2015, haja vista que se apuram crimes da mesma espécie, em similares condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo o segundo roubo ser tido como subsequente do primeiro, pois "o contexto fático leva à conclusão de que as infrações, da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, foram cometidas de forma continuada, ou seja, a segunda infração nada mais constituiu do que o prolongamento da ação delitiva iniciada anteriormente" (STJ - HC: 191444 PB 2010/0217862-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/09/2011, T6 - SEXTA TURMA).

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 71 do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 255/256), compensando-a, entretanto, com a circunstância atenuante da confissão (STJ - EREsp nº 1154752-RS, HC nº 217249-RS, HC nº 130797-SP, HC nº 250701-SP, HC nº 143303-DF, HC nº 242774-SP, HC nº 199858-DF, HC nº 169281-MS), pois "a confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação" (STJ-5ª Turma, HC nº 365.448/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/09/16. No mesmo sentido: STJ-5ª Turma, HC nº 208.590/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19/10/2015; STJ-6ª Turma, AgRg no REsp nº 141.2043/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/3/2015).

Reconheço a causa de aumento do concurso de agentes, aumentando a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando em pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Nos termos do art. 71 do CP, considerando a quantidade de crimes cometidos (dois), o aumento em razão da continuidade delitiva deve ser aplicado em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto), a resultar na pena final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de multa no valor de 15 (quinze) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Por fim, ante o quantum de pena aplicado e tratando-se de sentenciado reincidente, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu ALEXANDER SANTANA DE SOUZA BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 71 do Código Penal, a cumprir uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa de 15 (quinze) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a devolução, destruição e/ou doação.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro do rol dos culpados.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA